

경고 및 현지조치 · 통보

1. 제 목 : 업무자료 관리 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]은 입소자 등 업무 관련자의 개인정보를 기록·보유·수집 관리하는 등 '개인정보처리자'의 지위에서 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙) 제4항은 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다고 규정하고 있으며 동법 제29조(안전조치의무)는 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다는 내용을 담고 있습니다.

또한, 「개인정보보호법」 제59조(금지행위) 제2호 및 제3호는 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자는 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위, 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 다른 사람의 개인정보를 유출하는 행위를 하여서는 아니된다고 규정하고

있습니다.

한편, 「개인정보보호법」 제31조(개인정보 보호책임자의 지정 등) 제3항 제6호는 개인정보처리자가 지정하는 개인정보 보호책임자의 개인정보파일 보호 및 관리 감독 업무를 규정하고 있고, 「개인정보보호법」 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)는 개인정보가 분실·도난·유출 되었음을 알게 되었을 때의 조치 등을, 동법 제34조의2(노출된 개인정보의 삭제·차단)는 개인정보가 노출되었을 때의 조치 등의 사항에 대해 엄격하게 정하고 있습니다.

따라서 [redacted]에서는 전자결재시스템 등에서 개인정보를 취급하거나 관련 문서를 생산하여 관리할 때 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 취하여 개인정보가 유출·노출 되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [redacted] 종합감사에서 [redacted]의 개인정보 관리 실태를 점검한 결과, [표]와 같이 업무 관계자의 주민등록번호, 입소자 건강 및 사고와 관련된 민감정보 등 개인정보를 포함하고 있는 문서임에도 직무와 상관없이 요양원 전체 직원의 접근이 가능하게 전자문서의 접근권한을 설정한 상태를 확인하였습니다. [redacted]

[표] **전체 직원 접근 가능 설정 전자문서(개인정보 포함) 목록**

[illegible]

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사 결과를 그대로 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- [REDACTED]
- 감사 지적에 따라, 2024. 4. 30. 요양원 전체 직원에게 접근 가능 권한이 설정된 개인정보 포함 전자문서에 대하여 해당 문서에 대한 접근권한 설정을 변경하는 현지 시정을 완료하였습니다. (현지조치)
- [REDACTED]
- 보훈요양원의 개인정보 포함 전자문서 생산 및 관리의 안정성이 확보될 수 있도록 요양원 실정을 반영한 개선 사항을 검토하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2019.01.01 ~ 2019.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2020.01.01 ~ 2020.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2021.01.01 ~ 2021.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2022.01.01 ~ 2022.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2023.01.01 ~ 2023.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2024.01.01 ~ 2024.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2025.01.01 ~ 2025.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2026.01.01 ~ 2026.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2027.01.01 ~ 2027.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2028.01.01 ~ 2028.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2029.01.01 ~ 2029.12.31	국립중앙도서관	경고
국립중앙도서관	연구관	김영희	국립중앙도서관	2030.01.01 ~ 2030.12.31	국립중앙도서관	경고